

1500223-05.2022.8.26.0616

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo Majorado

Magistrado: CLARA LACERDA DE ALMEIDA BARROS

Comarca: Ferraz de Vasconcelos

Foro: Foro de Ferraz de Vasconcelos

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 02/08/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2021592/2022 - DEL.POL.FERRAZ DE VASCONCELOS, 22618544 - DEL.POL.FERRAZ DE VASCONCELOS, 238/22/302 - DEL.POL.FERRAZ DE VASCONCELOS, 2021592 - DEL.POL.FERRAZ DE ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Ferraz de Vasconcelos

Foro de Ferraz de Vasconcelos

1ª Vara

Avenida Santos Dumont, 1535, Ferraz de Vasconcelos-SP - cep 08531-100

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500223-05.2022.8.26.0616 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500223-05.2022.8.26.0616

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2021592/2022 - DEL.POL.FERRAZ DE VASCONCELOS, 22618544 - DEL.POL.FERRAZ DE VASCONCELOS, 238/22/302 - DEL.POL.FERRAZ DE VASCONCELOS, 2021592 - DEL.POL.FERRAZ DE VASCONCELOS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUAN HENRIQUE PODEROSO GUERREIRO MORAIS

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Clara Lacerda de Almeida Barros

Vistos.

Luan Henrique Guerreiro Moraes, devidamente qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal. Narra a denúncia que, no dia 24 de janeiro de 2022, por volta das 17h53min, no interior do estabelecimento comercial localizado na Avenida Brasil, n. 1243, bairro Vila Moreno, nesta cidade e Comarca de Ferraz de Vasconcelos, o réu, subtraiu, mediante grave ameaça verbal e com o emprego de arma de fogo contra a vítima Cristian de Almeida da Costa, representante da empresa Americana S/A, a quantia de R\$ 1.460,00 (um mil, quatrocentos e sessenta reais).

Certidão de antecedentes criminais do Réu à fl. 51.

Recebida a denúncia em 03 de fevereiro de 2022 (fls. 80/90), o Réu foi citado (fls.

118/119).

Laudo de exame de arma de fogo às fls. 105/110.

Resposta à acusação à fl. 123.

Em audiência de instrução, debates e julgamento, foram ouvidos o representante da empresa vítima e a testemunha policial arrolada na denúncia, bem como o Réu foi interrogado.

A instrução foi encerrada e, em alegações finais, o Ministério Público pugnou pela condenação do acusado nos termos da denúncia.

A Defensoria requereu a condenação do Réu em patamar mínimo, pleiteando a aplicação da atenuante da confissão e regime inicial de cumprimento da pena como o semiaberto.

É o relatório. Fundamento e decido.

Não há preliminares a serem dirimidas.

No mérito, a presente ação penal é procedente.

A materialidade do crime restou comprovada pelo boletim de ocorrência de fls.

03/09, pelo auto de exibição e apreensão de fls. 23/25, pelo laudo pericial de arma de fogo de fls. 105/110 e pelo laudo de exame pericial de objeto de fls. 194/196.

A autoria, por sua vez, restou comprovada pelo auto de prisão em flagrante de fls. 01/02, pelo auto de reconhecimento de pessoa de fl. 21 e pelas demais provas produzidas no curso da instrução.

Em audiência de instrução, o representante da empresa vítima, Cristian de Almeida da Costa, relatou que, no dia dos fatos, um indivíduo adentrou a loja em que trabalha e foi direto aos caixas, anunciando o assalto, bem baixinho. O operador do caixa, por não estar em poder da chave, chamou supervisor para abri-lo. Em sequência, o supervisor voltou com a chave e ficou sabendo se tratar de um assalto. Foi repassado ao assaltante o dinheiro de dois caixas registradores. Foram subtraídos aproximadamente R\$ 1.460,00. O acusado mostrou arma de fogo na cintura para o funcionário que estava no caixa. O declarante estava próximo, mas não teve contato com o Réu. Visualizou toda a conduta e percebeu que estava em curso um crime de roubo. Após, esperaram o acusado sair do estabelecimento e entraram em contato com a polícia, via telefone 190. Havia viatura próxima e a chamaram. O depoente visualizou a prisão do Réu e o reconheceu na delegacia. O dinheiro levado foi recuperado ainda em poder do Réu. Visualizou o acusado na loja, mas a arma de fogo apenas o funcionário do caixa viu.

O representante da vítima, pessoa idônea, apresentou depoimento seguro e coeso, não havendo nos autos quaisquer elementos que infirmem a sua versão dos fatos.

De fato, limitou-se o ofendido a relatar, de forma harmônica, as circunstâncias nas quais o Réu praticou o delito de roubo em questão – mediante grave ameaça consubstanciada no uso de arma de fogo, com a subtração, em sequência, de quantia em dinheiro –, não se vislumbrando intenção de falsa imputação de crime à pessoa sabidamente inocente.

Imperioso destacar, ainda, que, em delitos patrimoniais, as palavras das vítimas assumem especial importância, porquanto voltadas unicamente à identificação de responsáveis e à recuperação de pertences. Neste sentido, precedentes deste E. Tribunal de Justiça:

“PROVA - Testemunha - Palavra da vítima - Tendo o ofendido, mais do que ninguém, interesse em acusar tão somente culpado pelo ato que veio a lhe lesionar, plenamente válida a declaração ofertada se não infirmada pelo demais amealhado nos autos - Decisão condenatória mantida - Recurso defensivo não provido” (TJSP - Apelação 49195420078260077 Birigüi - 8ª Câmara de Direito Criminal - Relator Lauro Mens de Mello - 18/12/2014 - Votação: Unânime - Voto nº: 8570)

“Processo Penal. Crime de furto qualificado. Recurso buscando absolvição, por insuficiência probatória. Impossibilidade. Palavras da vítima, por partirem de pessoa insuspeita, constituem elemento seguríssimo de convicção, quando não contrariadas por outras evidências, merecendo, até prova em contrário, credibilidade. Na hipótese em exame, encontram amparo, ainda, na prova testemunhal e nas declarações extrajudiciais do apelante. Regime inicial semiaberto

acertadamente imposto. Recurso defensivo a que se nega provimento". (TJSP; Apelação Criminal 0000809-17.2013.8.26.0266; Relator (a): Souza Nery; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Itanhaém - 3ª Vara; Data do Julgamento: 07/04/2016; Data de Registro: 13/04/2016).

Ademais, o representante da vítima sequer conhecia o acusado previamente, o que indica a inexistência de motivos para que lhe viesse a imputar crime falsamente. Outrossim, a testemunha testemunha Rafael Borges Santos, policial militar, narrou que, no dia dos fatos, estava em deslocando para apoio a outra viatura com sua parceira de equipe, quando foram abordados por transeunte que disse que as Loja Americanas estava sendo vítima de roubo por indivíduo. Visualizaram o suspeito com as características narradas a cerca de 50 metros a frente. Ele estava de camisa de time e o transeunte apontou quem seria o assaltante. Ao abordarem o Réu, ele tentou entrar em veículo, contudo, não logrou êxito. Em revista pessoal, localizaram na posse do acusado uma arma de fogo e o valor subtraído, cerca de R\$ 1400,00. Pelo que se recorda, em delegacia, a vítima reconheceu o Réu. Assim que foi abordado, o acusado reconheceu a prática delitiva. O transeunte abordou os policiais a menos de um minuto da prática do roubo. O acusado estava andando rápido e não percebeu a presença da viatura inicialmente. Apenas quando notou tentou entrar em veículo. Não bastasse, em interrogatório, o Réu aduziu que a presente acusação é verdadeira. Narrou que estava passando por dificuldades financeiras e precisava de dinheiro para voltar para casa e ajudar seus familiares. Atualmente, encontra-se arrependido. A arma de fogo estava em sua cintura, tendo apenas a exibido às vítimas. Anunciou o assalto ao caixa e pegou o dinheiro. Deste modo, a prova oral produzida em juízo, sob o crivo de contraditório, confirma que o Réu foi um dos autores do delito de roubo em questão, subtraindo para si os bens de propriedade da empresa vítima, mediante grave ameaça, consubstanciada na utilização de arma de fogo, não havendo que se falar em fragilidade probatória no presente caso.

De fato, inexistem quaisquer provas nos autos em sentido diverso ao da acusação, encontrando a conduta do Réu exata correspondência com o delito definido no artigo 157, § 2º-A, I, do Código Penal.

No que se refere especificamente à causa de aumento de pena relativa à utilização arma de fogo, destaco que essa restou devidamente configurada não apenas pelos depoimentos da vítima e da testemunha, como também pelo laudo de exame pericial de fls. 105/110, que concluiu que "a arma estava operante, conforme ensaios realizados na ocasião dos exames", atestando, assim, a sua potencialidade lesiva. Do mesmo modo, havia quatro munições integras junto ao revólver, comprovando a possibilidade de disparos no momento da prática do crime (fl. 106).

Sendo assim, ante a inexistência de causas que afastem a tipicidade ou a ilicitude da conduta, excluam a culpabilidade do acusado ou extinga a sua punibilidade, a condenação do Réu é medida que se impõe.

Passo, então, à dosimetria da pena, atendendo às diretrizes dos artigos 59 e seguintes do Código Penal.

Na primeira fase da dosimetria, fixo a pena-base do crime no mínimo legal, em razão de inexistirem nos autos provas que permitam inferir circunstâncias judiciais desfavoráveis. Logo, pena-base em 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, incide ao caso a atenuante da confissão (art. 65, III, d, CP), uma vez que o acusado assumiu a prática delitiva em juízo e perante os policiais, no momento da abordagem, o que foi utilizado por esta magistrada na fundamentação da sentença - inteligência da Súmula nº 545, STJ. Entretanto, por já se encontrar a reprimenda penal em seu mínimo legal, deixo de efetuar a sua redução, nos termos da Súmula nº 231, STJ, mantendo-a em 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase, ausente causas de diminuição, contudo, presente causa de aumento prevista no § 2-A, inciso I, do artigo 157, do Código Penal. Logo, aumento a pena na fração de 2/3, perfazendo 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 16 (dezesesseis) dias-multa.

À míngua de outras causas modificadoras da pena, estabeleço como pena definitiva em 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa. Estabeleço o valor do dia-multa em 1/30 do salário-mínimo vigente à data do efetivo pagamento, à falta de elemento de convicção sobre a capacidade financeira do Réu que permita valoração diversa.

Fixo o regime fechado como inicial para cumprimento de pena, com fundamento no art. 33, §§ 2º e 3º, CP, em razão do quantum de pena aplicado e das circunstâncias do crime, em especial, a utilização de arma de fogo municada no momento da abordagem. Deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direito, em razão do não preenchimento dos requisitos mínimos legais (art. 44, CP). Do mesmo modo, incabível a suspensão da pena, nos termos do art. 77, CP.

Posto isso, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal, com fundamento no art. 387, CPP, para DECLARAR LUAN HENRIQUE GUERREIRO MORAIS como incurso nas penas do delito de roubo majorado pela utilização de arma de fogo, previsto no art. 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal, CONDENANDO-O ao cumprimento de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, sendo cada dia-multa fixado no valor mínimo unitário.

Em observância ao previsto no art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, deixo de fixar valor mínimo para reparação dos danos causados pelos delitos, em razão de não ter havido pedido na exordial neste sentido, o que inviabilizou a apuração de eventual quantia, bem como o exercício do contraditório pelo Réu neste ponto.

Indefiro ao Réu o direito de recorrer em liberdade (art. 387, § 1º, CPP), uma vez que respondeu a processo preso, não fazendo sentido a sua soltura nesse momento, após decreto condenatório em regime fechado.

Expeça-se guia de cumprimento provisório de pena à vara de execuções criminais.

Após o trânsito em julgado: a) oficie-se ao instituto de identificação do Estado; b) oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral para fins de cumprimento do previsto no art. 15, inciso III, da Constituição Federal, se o caso; e c) expeça-se guia de execução definitiva.

Custas na forma da lei (artigo 804, CPP).

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Ferraz de Vasconcelos, 02 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA